

F-889

陕西心特软食品有限责任公司 信息化系统建设与应用辅导服务合同



甲 方：陕西心特软食品有限责任公司

乙 方：陕西益利德软件科技有限公司

签约地点：陕西.咸阳



本维护与支持服务合同(以下简称“本合同”)由以下双方于 2025 年__月__日在中国咸阳市签订:

甲方:

(以下简称“甲方”)

地址: 陕西心特软食品有限责任公司

电话:

乙方: 陕西益利德软件科技有限公司(以下简称“乙方”)

地址: 西咸新区陈阳寨转盘华宇双子星

电话: 029-33276918

传真: 029-38162318

开户行: 建行渭阳路支行

账号: 61001635208050003496

第一条 定义:

- 1.1 “维护”是指乙方为甲方提供基于许可软件的技术指导和解决产品故障等服务工作的总称。
- 1.2 “现场”是指乙方根据许可合同许可甲方使用许可软件的场所。
- 1.3 “现场维护”是指乙方根据甲方提出的技术问题派遣技术人员到甲方现场处理解决问题的过程。现场维护的技术问题包括:(1)由于许可软件产品故障导致的死机、数据错误;(2)由于环境原因导致的系统显示错误、数据错误、运行效率降低等问题。
- 1.4 “远程维护”是指乙方根据甲方提出的技术问题通过电话或互联网向甲方提供问题解答和技术指导的过程。
- 1.5 “软件更版”是指由于许可软件出现故障而对许可软件进行优化、换代的过程。
- 1.6 “技术支持”是指乙方为了保障许可软件和系统正常运行,在服务时间内通过电话或互联网向甲方提供的援助或技术指导。包括(1)澄清许可软件的功能和特点;(2)文档资料的澄清;(3)许可软件的操作指导;(4)通过电话和/或互联网确认、分析和纠正错误。

- 1.7 “热线支持”是指乙方客户服务中心服务人员通过电话向甲方提供技术问题解答的过程。
- 1.8 “响应时间”是指从乙方接到甲方服务请求之后，到与甲方进行沟通并对甲方做出服务承诺的时间。
- 1.9 “服务时间”是指乙方工作时间，每天 8:30 至 17:30。

第二条 提供维护与技术支持

- 2.1 在甲方向乙方支付了相应的服务费以后，乙方将根据本合同的约定向甲方提供许可软件的维护与技术支持服务。乙方提供的该等维护服务为标准维护服务（具体内容见本合同附件），除本合同另有明确约定以外，本合同所称维护服务仅指标准维护服务。
- 2.2 如果甲方需要乙方提供附加维护服务，甲乙双方应在本合同附件一中明确约定服务内容及服务费用。乙方将根据该约定向甲方提供附加维护服务。

第三条 合同期限

- 3.1 自本协议签订后，有效服务期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
- 3.2 本合同有效期限届满，如果甲方需要乙方继续提供有关许可软件的维护与技术支持服务，应提前一个月通知乙方续签维护与技术支持服务合同。

第四条 服务费

- 4.1 根据本合同的约定，乙方向甲方提供许可软件的维护与技术支持服务，甲方同意按年度向乙方支付当年的维护与技术支持服务费（以下简称“服务费”）。
- 4.2 服务费及标准服务内容详见附件
- 4.3 服务内容：
乙方可以为甲方提供的服务内容大类如下所示：

1、硬件、网络保障巡检及维护

2、日常运行维护保障

3、培训服务

各大类服务详细内容见下附件

4.4 服务费收费标准及费用支付方式：

1、服务费收费标准 详见附件《全服务内容详解表及年服务标准服务费价格表》

2、费用支付方式：

本合同约定的服务费金额为 ￥ 15000 （大写：人民币 壹万伍仟元整），
甲方应于本合同签订日起 3 个工作日内支付乙方。

4.5 服务费不包括乙方服务人员为向甲方提供维护与技术支持服务所支出的差旅费和食宿费，乙方在提供维护与技术支持服务过程中实际发生的差旅费和食宿费由甲方报销，但是乙方在上述款项支出前应获得甲方的书面确认。

第五条：服务范围

5.1 本合同不包括许可软件的升级服务，升级服务按北京用友软件公司的统一规定执行。

5.2 乙方提供的标准维护服务不包括以下情况：（如果双方在本合同附件中或另行约定由乙方就下述情况向甲方提供附加维护服务，乙方将根据该等约定向甲方提供服务。）

5.2.1 甲方人员非法操作、计算机设备感染病毒或第三方产品的故障、计算机设备故障、网络故障等使许可软件无法正常运行；

5.2.2 甲方因许可软件遗失、被盗、被误用或被擅自修改、计算机设备故障、网络故障、其他软件的故障、操作失误等情况造成数据混乱和丢失；

5.2.3 对甲方使用许可软件的软硬件环境进行检查；

5.2.4 对甲方使用许可软件的软硬件提供相应技术指导。

5.3 甲方如果要求乙方超出本合同及其附件约定的范围提供维护与技术支持服务，甲方应与乙方另行协商签署相关协议，并向乙方支付相应的服务费用。如果乙方在维护与技术支持服务过程中发现提供服务的内容不属于本合同约定的范围，包括但不限于故障是由未经乙方许可对许可软件进行修改、甲方人员非法操作、计算机设备感染病毒或第三方产品的故障、计算机设备故障、网络故障造成的，乙方有权根据其

自身的判断中止维护与技术支持服务,甲方应对乙方已提供的服务按照乙方当时有效的收费标准向乙方支付服务费。

第六条：响应时间

乙方在接到甲方通过电话、信函、传真、电子邮件、网上提交等方式提出关于许可软件的服务请求后,应在 24 小时之内给予响应。

第七条：甲方责任：

为方便乙方根据本合同的约定提供服务,甲方应:

- 7.1 确保有专人负责许可软件的使用和管理,并建立相关制度,以确保许可软件运行环境(包括计算机、打印机及相关硬件设备)的安全,为许可软件正常运行提供保障。
- 7.2 定期做好系统数据备份,并对备份数据进行妥善保管。
- 7.3 在许可软件使用过程中发现许可软件出现异常,应及时与乙方取得联系,并记录当前故障现象,便于乙方做出诊断。
- 7.4 在乙方进行维护与技术支持时,根据乙方要求,指定配合工作的员工,提供必要的设备。
- 7.5 在乙方服务人员维护与技术支持完成时,配合检查许可软件系统运行是否正常。

第八条：保密条款

- 8.1 保护。双方承认保密信息构成有价值的商业秘密。双方同意严格按照本合同的规定使用对方的保密信息,未经对方的事先书面许可,不得向第三方,或允许向第三方直接或间接地透露保密信息。双方同意:
 - 8.1.1 对保密信息保密,并采取所有必要的预防措施(包括但不限于双方采取的用于保护自身保密信息的措施)防止未经授权地使用及透露保密信息;
 - 8.1.2 不得向第三方提供保密信息或由保密信息衍生的信息;
 - 8.1.3 除了本合同确定的应用范围外,不得在任何时候使用保密信息。

第九条：责任限制与违约责任

9.1 责任限制

9.1.1 除本合同的明确约定以外，乙方不对维护与技术支持服务做其他任何明示的或者暗示的保证或承诺。

9.1.2 乙方承诺根据本合同的约定及时向甲方提供服务，但是对于因不可抗力因素导致的延误而给甲方造成的损失不承担任何责任。

9.1.3 甲方违反本合同第七条的约定，导致乙方无法提供或无法按合同约定的期限提供服务，乙方不承担任何责任。

9.2 乙方违约责任：

9.2.1 甲方有权对乙方不履行本合同条款的行为向乙方服务管理部门投诉；服务投诉电话：13891018609。

9.2.2 乙方的维护与支持人员不履行或不按本合同约定履行服务时，甲方可向乙方投诉，在接到甲方投诉后，乙方应立即采取补救措施，提供本合同约定的服务。

第十条：适用法律及争议解决

10.1 本合同适用法律为：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国著作权法》、《计算机软件保护条例》等中国相关法律、法规。

10.2 凡由本合同引起的或与解释或执行本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商或调解解决。协商或调解不成，双方同意采取下列第____种方式解决：

10.2.1 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁应依据该仲裁委员会当时的仲裁规则进行；仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力；仲裁费用应由败诉方承担，除非仲裁裁决另有裁定。

10.2.2 向_____市有管辖权的人民法院起诉。

第十一条：其他

11.1 本合同生效后，无论甲方或乙方的名称、组织形式、企业性质、经营范围、注册资本、投资者等发生任何变更，甲方或乙方应继续或要求其权利义务的继承人恪守并履行其在本合同项下之相关义务。

11.2 乙方可以根据维护与技术支持政策委托乙方的关联公司或其他第三方向甲方提供维护服务。但除非双方另有书面约定，此种委托不能免除乙方在本合同项下的责任。

11.3 不可抗力。因地震、台风、洪水、海啸、火灾、战争、暴乱、罢工及其他合同双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况导致本合同不能履行或不能完全履行时，遭遇上述不可抗力的一方，应立即将相应情况用书面通知对方，并于七（7）天内提供不可抗力发生的详情及本合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件，此文件应由不可抗力事由发生地区的公证部门出具。根据不可抗力事由对履行本合同影响的程度，由双方协商解除本合同，或者部分免除本合同的履行义务，或者延期履行本合同。

11.4 本合同由以下附件组成，附件为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

附件：《 全服务内容详解表及年服务标准服务费价格表 》

11.5 本合同自双方授权代表签字并加盖公章生效；本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

[以下无正文]

[签字页]

甲方：陕西心特软食品有限责任公司

授权代表：



乙方：陕西益利德软件科技有限公司

授权代表：



2015年12月25日